

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

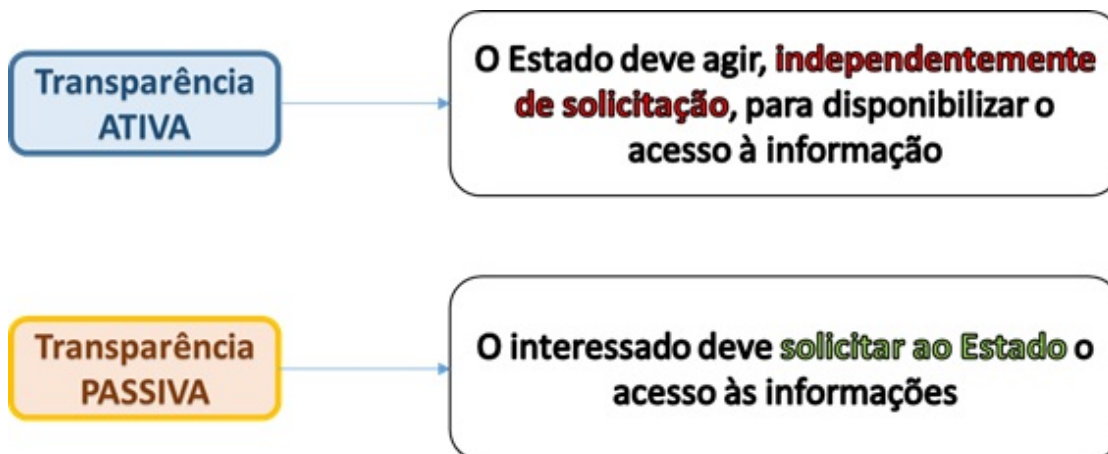
Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º da Lei nº 12.527/2011)

Continuando nosso curso, hoje iremos falar sobre o capítulo: **Do acesso a Informações e da sua Divulgação (arts. 6º a 9º da Lei nº 12.527/2011).**

Os artigos deste capítulo basicamente dizem respeito à **Transparência Ativa**, que trata do dever do Estado de fornecer informações, independentemente de provocação (solicitação) de terceiros.

Lembre-se:



Segundo o artigo 6º, cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

- **gestão transparente** da informação, propiciando **amplo acesso** a ela e sua divulgação
- **proteção da informação**, garantindo-se sua **disponibilidade**, **autenticidade** e **integridade**; e
- **proteção da informação sigilosa e da informação pessoal**, observada a sua **disponibilidade**, **autenticidade**, **integridade** e **eventual restrição de acesso**.

Já o artigo 7º traz os **DIREITOS** referentes ao acesso de informação. Conforme veremos, trata-se de uma lista **exemplificativa** ("...compreende, entre outros, os direitos de obter..."):

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os **direitos** de obter:

I - **orientação** sobre os **procedimentos para a consecução de acesso**, bem como sobre **o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada**;

II - informação contida em registros ou documentos, **produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos**;

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, **mesmo que esse vínculo já tenha cessado**;

IV - informação **primária, íntegra, autêntica e atualizada**;

V - informação sobre **atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços**;

VI - informação **pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos**; e

VII - informação relativa:

a) à **implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos**;

b) ao **resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores**.

VIII – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 14.345, de 2022)

Na sequência, apresentaremos os parágrafos do artigo 7º, acompanhados por comentários:

Art. 7º, § 1º O acesso à informação previsto no caput **não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.

A chave para saber se o acesso à informação/documento referente a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos será concedido é descobrir se a informação pode colocar em risco a segurança da sociedade e do Estado. Se sim, o acesso será negado. Se não, a informação poderá ser dada.

Art. 7º, § 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela **parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa** por meio de **certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo**.

Dizendo em outras palavras: se um documento tiver informações públicas e sigilosas, o requerente somente poderá ter acesso à parte da informação que for pública.

Art. 7º, § 3º O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas **utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo** será **assegurado com a edição do ato decisório respectivo**.

Tal restrição busca evitar que o conhecimento destas informações/documentos possa vir a prejudicar a tomada de decisão ou seus efeitos. Segundo o site do Governo Federal (link aqui - [Exceções — Português \(Brasil\) \(www.gov.br\) \(https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/pedidos/excecoes\)](https://www.gov.br/acessoainformacao/pt-br/assuntos/pedidos/excecoes)), “nesses casos o órgão pode negar o acesso à informação, explicando ao cidadão que a informação poderá disponibilizada após a conclusão do ato decisório. Caso possível, o órgão deve indicar uma previsão de quando a decisão será tomada”.

Art. 7º (...)

§ 4º A **negativa de acesso** às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, **quando não fundamentada**, **sujeitará o responsável a medidas disciplinares**, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 5º Informado do **extravio da informação solicitada**, poderá o interessado **requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação**.

§ 6º Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, **o responsável pela guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar testemunhas que comprovem sua alegação**.

Aqui temos uma garantia do interessado na informação/documento: a pessoa que **negar o acesso sem justificativa** será responsabilizada, pois se trata de uma conduta ilícita prevista no inciso I artigo 32 (“recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa”). Repare que o responsável pelas informações tem o dever de justificar a negativa de acesso, podendo inclusive sofrer penalidades. Além disso, também existe a possibilidade de responsabilização em caso de extravio da informação solicitada (sindicância e prazo de defesa de 10 dias).

Reforçando o conceito de Transparência Ativa, o artigo 8º traz o seguinte: é dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a **divulgação em local de fácil acesso**, no âmbito de suas competências, de informações de **interesse coletivo ou geral** por eles **produzidas ou custodiadas**.

Na divulgação dessas informações, deverão constar, no mínimo:

Elementos Mínimos da Divulgação de Informações de Interesse Coletivo ou Geral produzidas ou custodiadas por Órgãos e Entidades Públicas

- registro das **competências e estrutura organizacional, endereços e telefones** das respectivas unidades e **horários de atendimento ao público**
- registros de quaisquer **repasses ou transferências de recursos financeiros**
- registros das **despesas**
- informações concernentes a **procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados**
- **dados gerais** para o acompanhamento de **programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades**
- **respostas a perguntas mais frequentes** da sociedade

Em regra, todos os órgãos e entidades públicas devem divulgar as informações (de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas) em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet). A ressalva fica por conta dos Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes.

Art. 8º (...)

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas **deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).**

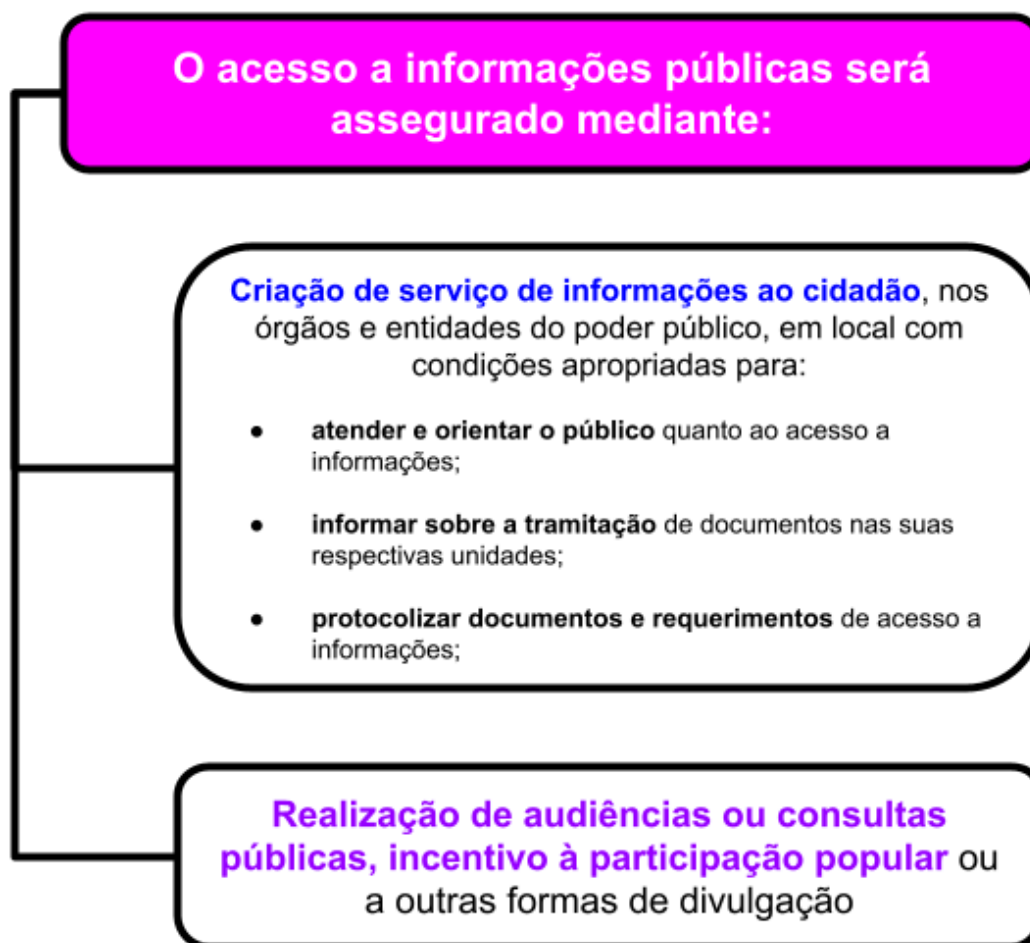
§ 4º Os **Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira**, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Quanto aos sítios previstos no § 2º acima, estes deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

- conter **ferramenta de pesquisa de conteúdo** que permita o acesso à informação de forma **objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;**
- possibilitar a **gravação de relatórios** em diversos **formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários**, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
- possibilitar o **acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;**
- **divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;**
- garantir a **autenticidade** e a **integridade** das informações disponíveis para acesso;

- manter **atualizadas** as informações disponíveis para acesso;
- **indicar local e instruções** que permitam ao interessado **comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio;** e
- **adotar as medidas necessárias** para garantir a **acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência**, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.

Por fim, ainda na linha da **transparência ativa**, o artigo 9º traz medidas a fim de garantir o acesso a informações públicas:



A redação dos arts. 8º-A, 8º-B, após a inclusão promovida pela Lei 15.141/2025, reforça uma diretriz central do novo regime jurídico das contratações públicas: a **transparência como instrumento de controle social, eficiência administrativa e integridade institucional**.

Ao analisar esses dispositivos, observa-se que o legislador **amplia o alcance da publicidade** não apenas sobre atos administrativos, mas também sobre elementos de gestão interna de entidades privadas que recebem recursos públicos, além de elevar o padrão de abertura de informações exigido de conselhos profissionais.

O art. 8º-A dirige-se aos serviços sociais autônomos que recebam contribuições ou recursos públicos federais por meio de contratos de gestão. Esses serviços sociais — conhecidos como “Sistema S” ou entidades semelhantes — possuem personalidade jurídica de direito privado, mas exercem atividades de interesse público financiadas majoritariamente por recursos parafiscais.

Por isso, o Estado deve assegurar que a sociedade tenha acesso às informações relativas à estrutura remuneratória de seus empregados, garantindo maior controle sobre a aplicação dos recursos. O inciso I determina a divulgação do plano de cargos e salários, incluindo critérios de evolução na carreira e política salarial.

Aqui, o legislador pretende evitar práticas arbitrárias, favorecimentos internos ou discrepâncias injustificadas no desenvolvimento funcional, ao exigir que todos os critérios estejam claros e acessíveis ao público.

O inciso II avança ainda mais ao exigir a divulgação do quantitativo total de empregados, discriminado por cargo e por faixas salariais, e acompanhado da informação nominal de cada empregado e de sua respectiva função. Essa previsão reforça o dever de máxima transparência, possibilitando que qualquer cidadão, órgão de controle ou entidade fiscalizadora acompanhe como os recursos públicos contribuem para a manutenção da força de trabalho dessas entidades.

No inciso III, a exigência passa a abranger a lista, organizada por faixas salariais, de todas as parcelas remuneratórias e indenizatórias que possam ser recebidas, inclusive auxílios, ajudas de custo, gratificações, jetons e outras vantagens pecuniárias. Trata-se de um esforço de explicitação de toda a composição remuneratória, inclusive de parcelas eventuais, historicamente mais difíceis de rastrear pelo controle externo.

Por fim, o inciso IV obriga a divulgação do quantitativo de funções gratificadas, seus critérios de ocupação e o rol de empregados que as exercem. Com isso, busca-se prevenir práticas como concessão de gratificações sem justificativa objetiva ou ocupação de funções por critérios pessoais, assegurando maior isonomia e racionalidade administrativa.

Art. 8º-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão deverão divulgar as seguintes informações relativas aos respectivos empregados: (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

I - o plano de cargos e salários, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial; (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

II - o quantitativo total de empregados da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, acompanhado do nome do empregado e do cargo por ele ocupado; (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

III - lista, discriminada por faixas salariais, das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas; e (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

IV - o quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de função gratificada. (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

O art. 8º-B estende parte desse regime de transparência aos **conselhos de fiscalização profissional**. Ainda que esses conselhos não integrem formalmente a Administração Pública direta ou indireta, a jurisprudência consolidou o entendimento de que exercem função pública de caráter parafiscal e manejam recursos compulsoriamente arrecadados de categorias profissionais.

Assim, ao exigir a divulgação nominal e individualizada de todas as parcelas remuneratórias e indenizatórias pagas a seus empregados — incluindo auxílios, ajudas de custo, gratificações e jetons — a Lei 14.133 reforça o dever de prestação de contas dessas entidades. A intenção do legislador é inequívoca: garantir que entidades com funções públicas e que operam com recursos de natureza pública submetam-se a padrões de transparência compatíveis com seu papel institucional.

Art. 8º-B.. Os conselhos de fiscalização profissional devem divulgar, de forma nominal e individualizada, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas. (Incluído pela Lei nº 15.141, de 2025)

O art. 9º complementa esse sistema ao regulamentar, de maneira mais geral, os mecanismos de acesso às informações públicas. O inciso I disciplina a obrigatoriedade de criação de um serviço de informações ao cidadão (SIC) em todos os órgãos e entidades do poder público, estruturado em local adequado para atendimento, orientação e protocolo de documentos relacionados ao acesso à informação.

Trata-se da materialização do princípio da publicidade e do direito fundamental de acesso à informação, previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal. O legislador busca assegurar que o cidadão tenha um canal institucionalizado para solicitar dados, acompanhar tramitações e exercer controle social sobre a Administração.

Já o inciso II prevê outras formas de promoção da transparência ativa, como audiências e consultas públicas, bem como o incentivo à participação popular. Esses instrumentos reforçam a ideia de uma Administração Pública aberta, dialogada e responsiva, em sintonia com os paradigmas contemporâneos de governança.

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

- a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
- b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
- c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Fim da aula! Agora é treinar com as questões disponíveis em nosso sistema.

Bons estudos!!!

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960